

1501783-62.2020.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274470/2020 - 01º D.P.

CARAPICUIBA, 14508958 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4391/20/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2274470 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501783-62.2020.8.26.0127 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501783-62.2020.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274470/2020 - 01º D.P.

CARAPICUIBA, 14508958 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4391/20/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2274470 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO SOUZA E SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos.

LUIZ ANTONIO SOUZA E SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 15 horas e 40 minutos, na Rua Jaime de Araújo Luna, nº 93, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para fins de comércio 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 12 (doze) porções de maconha, substâncias entorpecentes capazes de

determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 207,00 (duzentos e sete reais) em dinheiro, proveniente do comércio de Entorpecentes. Consta na denúncia que policiais militares se dirigiram ao local a fim de averiguar denúncia apócrifa de tráfico de drogas, avistaram alguns indivíduos, que correram ao perceber a presença policial. Dois desses indivíduos possuíam as características descritas pelo denunciante, porém um deles logrou êxito na fuga, enquanto o outro, Luiz Antônio Souza e Silva, foi abordado pelos policiais militares.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 76).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 89/90).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 com fixação de regime fechado.

A Defesa requereu a absolvição diante da falta de provas, subsidiariamente a aplicação da pena mínima com o redutor do §4º, atenuante da menoridade, regime prisional mais brando e direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13) e laudo de constatação (fls. 22/25) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/83).

O mesmo não é possível dizer em relação a autoria, senão vejamos:

O acusado perante a autoridade policial contou que foi ao local comprar uma paranga de maconha. Ele estava sentado quando os policiais chegaram e abordaram outros indivíduos que também estavam no local. O cara que vendia a droga evadiu-se do local e antes de correr jogou a droga, que foi encontrada no chão pelos policiais. Ele foi revistado e nada foi encontrado. O dinheiro que estava em sua carteira era produto do aluguel que seu pai recebe, no valor de R\$ 250,00. Ele gastou um valor e tinha um pouco mais que R\$ 200,00, em duas notas de R\$ 100,00. Disse que não conhecia o indivíduo que vendia droga no local.

Em juízo o réu LUIZ disse que tem 19 anos, e que mora na rua do ponto de venda de drogas. Tinha duas notas de 100, duas de 5 e uma de 2 reais na carteira. Foi comprar maconha, não correu, os rapazes correram e jogaram a droga, ficou sentado, eles pegaram as drogas e disseram que era do réu. Não conhecia os policiais. Mora com seu pai na Rua Jaime de Araújo Luna, 1484. O dinheiro seu pai deu de aluguel, ele tinha dado R\$ 207,00. É usuário de maconha.

A negativa do réu não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos.

Em seus depoimentos perante a autoridade policial, os policiais civis disseram que receberam denúncia de tráfico de entorpecentes via Copom, sendo praticado por dois indivíduos em uma viela da Rua Jaime de Araújo Luna. Ao chegarem no local avistaram algumas pessoas que correram ao perceber a presença da polícia. Eles procuraram os indivíduos com as características que já conheciam. Um dele empreendeu fuga e outro era o acusado. Ao ser abordado, Luiz Antonio Souza e Silva tinha escondido entre a calça e a cueca um saco plástico contendo cocaína e maconha e na carteira tinha R\$ 207,00 em duas notas de R\$ 100,00. (fls. 02/03)

Já em juízo a versão não foi a mesma.

A testemunha José Ferreira de Lima Filho, policial militar, afirmou na audiência que o COPOM irradiou uma ocorrência de que na rua da denúncia tinham indivíduos praticando tráfico de drogas dando as características deles. Foram até o local, tinham diversas pessoas, foram na direção do réu tinha as características mencionadas e com ele foi encontrada uma sacola dentro de suas vestes com entorpecentes. O conduziram até a delegacia. Não conhecia o réu. O local é uma viela já conhecida dos policiais pelo tráfico de entorpecentes. Não se recorda dos detalhes da denúncia. O réu confirmou que a droga era dele. Também foi apreendido dinheiro com ele em notas trocadas, tudo junto na sacola com a droga.

Já o policial Júlio Cezar Moura de Souza contou perante o juízo que estavam em patrulhamento em local que é conhecido por ser ponto de venda de entorpecente, e quando passaram em uma viela alguns indivíduos passaram a correr, detiveram o réu que estava com uma sacola de drogas e dinheiro na calça. Não se recorda se houve denúncia do fato. Quando todos começaram a correr, o rapaz que estava com a sacola,

ele quase deixou a sacola cair. Estava atrás do seu companheiro então não pode ver onde estava sacola.

Percebe-se que os policiais apresentaram versões diversas, dado que o primeiro agente fala que sabia as características físicas do réu e que a droga foi encontrada em suas vestes, o segundo policial por sua vez, alega que o réu estava com a sacola na mão e tentou correr, bem como se tratava de uma patrulha de rotina. Se não bastasse as discrepâncias dos relatos dos policiais militares, é de se atentar que o réu reside há 220 metros do local dos fatos, tornando ainda mais crível que ele estivesse no local por ser morador e não de fato traficante.

No mais, apesar de nesta audiência os policiais falarem que o réu estava na posse de dinheiro em notas trocadas típicas de tráfico, em sede policial disseram que o réu tinha duas notas de R\$ 100,00, o que condiz com a versão exculpatória.

Por fim, segundo os próprios policiais tinham diversas pessoas no local, sendo possível que tenham confundido o traficante com o morador da região.

Ou seja, o réu tinha razões para estar no local dado que reside há poucos metros, não foi possível aferir se ele estava de fato com a sacola de drogas, não é possível saber do relato dos policiais se tratava-se de patrulha ou denúncia anônima e por fim o réu apresentou versão crível quanto a origem lícita dos valores com ele encontrados em sua carteira que não são condizentes com a traficância.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente. (TJSP AC 142.227-3 Rel. Nelson Fonseca JTJ 170/315).

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e, em consequência ABSOLVO o acusado LUIZ ANTONIO SOUZA E SILVA, qualificado nos autos, das imputações dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Concedo ao acusado direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, bem como perda do valor apreendido à União, oficiando-se.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

Carapicuíba, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA